



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PIRAQUARA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PIRAQUARA - PROJUDI
Avenida Getúlio Vargas, 1417 - Centro - Piraquara/PR - CEP: 83.301-010 - Fone: 41 3375-2196 -
Celular: (41) 98722-6708 - E-mail: pir-4vj-s@tjpr.jus.br

Carta/Mandado de Intimação para LEONARDO BRUNO LANGE TUCUNDUVA

Processo: 0003733-16.2021.8.16.0034
Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto Principal: Indenização por Dano Moral
Valor da Causa: R\$20.000,00
Polo Ativo(s): • LEONARDO BRUNO LANGE TUCUNDUVA
Polo Passivo(s): • BANCO ITAUCARD S.A.

ILMO(A). SR(A) **LEONARDO BRUNO LANGE TUCUNDUVA**
RUA MARIA VALENGA, 398 - VILA FRANCA - CURITIBA/PR

PREZADO(A) SENHOR(A),

Por determinação do MM. Juiz de Direito, fica Vossa Senhoria **INTIMADO(A)** acerca da **SENTENÇA** (cópia anexa) prolatada nos autos acima indicados. Fica, ainda, intimado que, caso discorde da sentença, poderá interpor recurso inominado, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, por meio de advogado e mediante o recolhimento das **custas recursais** (Lei 18.413/2014).

Fica Vossa Senhoria ciente, ainda, que, caso não haja manifestação nos autos ou qualquer tipo de contato com o juízo, será certificado o decurso do prazo sem manifestação.

O contato com a Secretaria deste Juizado Especial poderá ser realizado através dos seguintes meios: telefone fixo 3375-2196, pelo **WHATSAPP** 98722-6708 (através de mensagem de texto) ou pelo e-mail pir-4vj-s@tjpr.jus.br.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 12:00 às 18:00 horas.

Piraquara, 04 de maio de 2022.

Grazielli Magedanz Vidal
Analista Judiciária
Por ordem do(a) MM. Juiz(a)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juizado Especial Cível de Piraquara

Visto e examinado este processo virtual
tombado sob nº **0003733-
16.2021.8.16.0034** de **COBRANÇA
INDEVIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS** na qual é Reclamante
LEONARDO BRUNO LANGE TUCUNDUVA e
Reclamado **BANCO ITAUCARD S.A**

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos do artigo
38, da Lei 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Diz na inicial que o reclamante não
reconhece nenhuma relação jurídica havida com o Banco
Itaucard, inclusive, em resposta concedida pela instituição
financeira, foi constatada a contratação de cartão de crédito
pela Sra. Simony Tesluk via internet.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juizado Especial Cível de Piraquara

Assevera que mesmo após a referida proposta, a instituição financeira permaneceu realizando diversas cobranças.

Pretende, então, a anulação da dívida, a retirada da restrição do seu nome, bem como indenização por danos morais.

Em defesa, o reclamado afirma que promoveu o cancelamento do cartão de crédito, liquidação do débito e baixa da restrição cadastral.

Pois bem.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor "**o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...). § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro**".

E mais.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juizado Especial Cível de Piraquara

***"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"* (súmula 479 STJ).**

No caso dos autos, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pelo reclamado, até porque, a própria instituição financeira reconheceu que o cartão de crédito foi contratado pela Sra. Simony Tesluk, ex-companheira do reclamante (mov. 20.5).

Reconhecida a contratação do cartão de crédito por terceiro, restou informado acerca da baixa do cartão e da restrição do nome do reclamante, bem como de que as cobranças seriam cessadas.

Não obstante, percebe-se que as cobranças permanecem sendo realizadas pela instituição financeira, descumprindo, assim, com o prometido.

Não é demais salientar que em depoimento prestado pela Sra. Simony Telusk, houve a confirmação de que a contratação do cartão de crédito foi, de fato, por ela realizada via online, além do acordo celebrado em 48 (quarenta e oito) parcelas.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juizado Especial Cível de Piraquara

Veja, não se olvide, que a Sra. Simony relatou que a contratação ocorreu com o consentimento do reclamante, inclusive tendo o mesmo utilizado o cartão de crédito.

Porém, como restou nítido no ato, a existência de animosidade entre os mesmos é tanta que sequer é possível considerar as alegações feitas pela informante.

Ao que parece, trata-se de ex-casal que vive em situação extremamente conflitante.

Além disso, não é crível que a instituição financeira permita a contratação dos serviços e produtos em nome de terceiros. Assim, não se certificando da identidade e validade do negócio contratado, é de sua responsabilidade eventuais danos causados ao consumidor.

Resta, pois, configurada a falha na prestação de serviços.

Logo, restando comprovada a inexistência de relação jurídica travada entre as partes, é de ser reconhecida a inexigibilidade da dívida e, por conseguinte, determinar a baixa da restrição efetivada em desfavor do reclamante.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juizado Especial Cível de Piraquara

Dos danos morais

É consabido que o dano moral é o prejuízo de ordem não patrimonial que atinge a honra, a paz interior, a liberdade, a imagem, a intimidade, a vida ou a incolumidade física e psíquica.

No entanto, para configurar o dano moral, tal ofensa necessita apresentar certo grau de magnitude, de modo a não configurar simples desconforto.

Ademais, tendo em vista que o dano moral diz respeito à violação dos direitos inerentes a dignidade humana, entende-se que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas.

No caso dos autos, não se verifica ofensa a qualquer direito de personalidade, tratando-se, pois, de mera cobrança indevida e, nestes termos, a Turma Recursal do Paraná entendeu pela ausência de dano moral: “**Cobrança – dano moral – inoccorrência: A simples cobrança de dívida inexistente, sem maiores reflexos, não acarreta dano moral**” (Enunciado 9).





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juizado Especial Cível de Piraquara

Noutro giro, infere-se que a restrição cadastral em desfavor do reclamante foi efetivada em outubro de 2020, quando já existia anotação preexistente (julho de 2019), informação, aliás, que não foi impugnada pelo reclamante, não restando configurado, assim, o dano moral (sumula 385 STJ).

Em sendo assim, improcede o pedido de dano moral.

Portanto, improcede o pedido de dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

- **RECONHECER** a inexigibilidade da dívida de cartão de crédito emitido pelo reclamado;
- **DETERMINAR** a baixa da restrição do nome do reclamante, caso assim não o tenha ocorrido.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Juizado Especial Cível de Piraquara

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

Havendo pedido de Justiça Gratuita, o mesmo será analisado em eventual interposição de recurso (artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 18.413/2014), eis que, em primeiro grau de jurisdição, o acesso aos Juizados Especiais independe do preparo de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei 9099/95).

Cumram-se as disposições do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, remetam-se os autos do Juiz de Direito Supervisor deste Juizado Especial Cível.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Piraquara, data de inclusão no sistema.

PRISCILA KOVALSKI

Juíza Leiga



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ****COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PIRAQUARA****JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PIRAQUARA - PROJUDI**

Avenida Getúlio Vargas, 1417 - Centro - Piraquara/PR - CEP: 83.301-010 - Fone: 41 3375-2196 - Celular: (41) 98722-6708 - E-mail:
pir-4vj-s@tjpr.jus.br

Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto Principal: Indenização por Dano Moral

Processo nº: 0003733-16.2021.8.16.0034

Polo Ativo(s): LEONARDO BRUNO LANGE TUCUNDUVA

Polo Passivo(s): BANCO ITAUCARD S.A.

SENTENÇA

Na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95, homologo a decisão da Senhora Juíza Leiga, para que surta seus efeitos jurídicos e, em consequência julgo extinto o presente processo com resolução de mérito. P.R.I.

RAFAEL VELLOSO STANKEVECZ
JUIZ DE DIREITO

